



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1530 del 30/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 386 del 30/09/2026

PROPOSTA N. 2677 del 29/09/2026

OGGETTO: PATTO TERRITORIALE LAMETINO DIGITAL LAND - SMART ARENA CUP: C86G24000130001.
Revoca affidamento del lotto funzionale denominato "auto elettriche".Delega alla Stazione
Appaltante Qualificata Lamezia Multiservizi SPA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

-il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 25 del 17.06.2025, n.3 del 03.03.2025 e n. 32 del 15.09.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonch  la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

RICHIAMATE:

-la Determina Dirigenziale n.165 del 05/05/2025, R.G. n. 657 del 08/05/2025 con la quale si aggiudicava l'affidamento dei servizi tecnici di redazione del Progetto Esecutivo, della Direzione dell'Esecuzione e dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, dei lavori inerenti il progetto "LAMETINO DIGITAL LAND" all'operatore economico LM2 SNC DI TARANTO LUIGI & C. – STP Partita IVA03299830780, con sede in Cosenza per un compenso pari ad € 130.000,00, oltre € 5.200,00 per oneri contributivi, oltre € 29.744,00 per oneri IVA, per complessivi € 164.944,00;

-la Delibera di Giunta Comunale n 50 del 16/02/2026 di approvazione del progetto esecutivo relativo al PATTO TERRITORIALE LAMETINO - contributo destinato ai soggetti beneficiari per la realizzazione delle iniziative pubbliche del progetto pilota denominato SMART ARENA redatto dall'operatore economico LM2 SNC DI TARANTO LUIGI & C, CUP: C86G24000130001 composto da n. 12 Lotti per la somma complessiva pari a euro 7.500.000,00 e ripartito secondo il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO		
PATTO TERRITORIALE LAMETINO - contributo destinato ai soggetti beneficiari per la realizzazione delle iniziative pubbliche del progetto pilota denominato "SMART ARENA".		
LOTTO FORNITUR A	DESCRIZIONE FORNITURA	IMPORTO
1	Sale Consiliari	1.073.930,00 €
2	Fornitura Totem con AI	440.200,00 €
3	WI-FI Municipale	110.220,00 €
4	Piazze smart + bici elettriche	719.160,00 €

5	Ledwall	921.000,00 €
6	Videosorveglianza aree PIP	890.700,00 €
7	Piattaforma digitale Digital Land	180.000,00 €
8	Ambiente immersivo	84.000,00 €
9	Auto elettriche	861.350,00 €
10	Prodotti editoriali e stampe	189.292,74 €
11	Opere di falegnameria	44.850,00 €
12	Fornitura droni e formazione	50.600,00 €
A	TOTALE SERVIZI E FORNITURE	5.565.302,74 €
	DESCRIZIONE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	IMPORTO
B1	SPESE TECNICHE - Progettazione Esecutiva	65.000,00 €
B2	SPESE TECNICHE - Direzione per l'esecuzione	65.000,00 €
B3	SPESE TECNICHE - Collaudo amministrativo	20.000,00 €
B4	SPESE TECNICHE - Supporto al RUP	63.521,60 €
B5	Contributo integrativo (4% di B1+B2+B3+B4)	8.540,86 €
B6	Contributo ANAC (Delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024)	3.405,00 €
B7	Oneri CUC e commissioni	60.000,00 €
B8	Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (2% di "A")	111.306,05 €
B9	IVA su forniture (22% di "A")	1.224.366,60 €
B10	IVA su competenze tecniche (22% di B1+B2+B3+B4+B5)	48.853,74 €
B11	Imprevisti	264.703,40 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	1.934.697,26 €
C	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	7.500.000,00 €

RICHIAMATA la previsione dell'art 62 comma 1 del D.Lgs 36/2023 secondo cui *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.”*

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale numero 46 del 10.07.2026 di approvazione all'adesione alla Stazione Appaltante Qualificata istituita dalla Lamezia Multiservizi spa e del relativo schema di convenzione.

RICHIAMATO l'accordo di convenzione stipulato in data 13.08.2026 tra il Comune di Lamezia Terme e la Lamezia Multiservizi SPA.

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre N.R.G. 1424 del 11.09.2026 emanata dal Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme con la quale si delegava la Stazione Appaltante Qualificata Lamezia Multiservizi SPA allo svolgimento delle attività di selezione del contraente per l'affidamento dei servizi previsti nei Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a valere sul progetto PATTO TERRITORIALE LAMETINO DIGITAL LAND - SMART ARENA CUP: C86G24000130001;

APPURATO che, antecedentemente alla data di emanazione della Determinazione a contrarre N.R.G. 1424 del 11.09.2026, e più precisamente in data 03.08.2026, la Consip ha attivato l'accordo quadro “Veicoli in acquisto (ID 2896)” avente ad oggetto la *“fornitura di veicoli in acquisto e la prestazione di servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni”* il quale prevede, al lotto 3, la possibilità di acquisto del “Segmento B Berlina elettrico”

RICHIAMATO l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.

26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

VISTO l'Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento) che recita: *Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. (...)*

STABILITO quindi di dover dare indirizzo alla Stazione Appaltante Qualificata Lamezia Multiservizi SPA ai fini della revoca del solo lotto denominato funzionale "auto elettriche" di importo pari ad € 861.350,00.

RICHIAMATO quanto previsto dall'art 62 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e dall'art. 2 comma 1 dell'Allegato II.4 al D.Lgs 36/2023 secondo il quale *"non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori."*, concetto altresì ribadito dal parere MIT n. 3807/2025

STABILITO quindi, in virtù della previsione normativa al punto precedente richiamata, che Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme provvederà autonomamente all'acquisto dei beni previsti all'interno del lotto funzionale denominato "Auto elettriche" aderendo all'accordo Quadro "Veicoli in acquisto (ID 2896)" presente sulla piattaforma CONSIP.

DATO ATTO che il RUP è l'ing. Pasqualino Nicotera, per il quale non sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e non si trova in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;

DATO ATTO che il Collaboratore del RUP è la dott.ssa Dorota A.Luszczczyk per il quale non sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e non si trova in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012

RILEVATO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTI:

-il Regolamento UE n. 2021/1060;

-il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

-il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-il vigente Statuto Comunale;

-il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

-Il Regolamento di contabilità vigente;

-il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
-la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
-la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000.
-il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
-il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

RITENUTA l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;
ATTESTATO che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

DETERMINA

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che in data 03.08.2026, la Consip ha attivato l'accordo quadro "Veicoli in acquisto (ID 2896)" avente ad oggetto la *"fornitura di veicoli in acquisto e la prestazione di servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni"* il quale prevede, al lotto 3, la possibilità di acquisto del "Segmento B Berlina elettrico" così come meglio specificato in premessa;

di disporre pertanto la revoca, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della procedura di affidamento del lotto denominato funzionale "auto elettriche" di importo pari ad € 861.350,00 a valere sul progetto denominato PATTO TERRITORIALE LAMETINO DIGITAL LAND - SMART ARENA CUP: C86G24000130001;

di demandare al Responsabile Unico del Procedimento in fase di affidamento della Stazione Appaltante Qualificata Lamezia Multiservizi SPA ad operare nella piattaforma di e-procurement digitale (PAD), ai fini per quanto sopra disposto, in nome e per conto di questa S.A. delegante.

di procedere autonomamente, con successivi atti, all'acquisto dei beni previsti all'interno del lotto funzionale denominato "Auto elettriche" aderendo all'accordo Quadro "Veicoli in acquisto (ID 2896)" attivato in data 03.08.2026 dalla piattaforma CONSIP, così come consentito dall'art 62 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e dall'art. 2 comma 1 dell'Allegato II.4 al D.Lgs 36/2023.

di specificare che gli adempimenti contabili (modifiche) saranno assunti con successivi e separati atti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli atti regolatori del Progetto;

di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento de quo;

di dare atto che il RUP è l'ing. Pasqualino Nicotera, per il quale non sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e non si trova in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;

di dare atto che il Collaboratore del RUP è la dott.ssa Dorota A.Luszczczyk per il quale non sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e non si trova in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;

di specificare che il presente provvedimento è rilevante ai fini delai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale e nella sezione internet in Amministrazione trasparente- atti e contratti”

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2677 del 29/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 30/09/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.